

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/6305

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – הפקדה עצמאית לקרן השתלמות), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005¹, בסעיף 1, בהגדרה "עמית-שכיר", בסופה יבוא "ולעניין קרן השתלמות – גם עמית שהוא עובד אשר מעבידו אינו משלם בעדו כספים".
2. תיקון פקודת מס בפקודת מס הכנסה², בסעיף 9(א16)(ג), בהגדרה "הפקדה מוטבת", אחרי הכנסה פסקה (3) יבוא:
- "(4) סכום ששילם עובד שהוא עמית-שכיר ששילם בעד עצמו השווה לצירוף הסכומים בפסקאות (1) ו-(2)".

דברי הסבר

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 (להלן – החוק), נקבעו הוראות שמאפשרות הפקדה לקרן השתלמות לעובד שכיר שמעבידו מפריש בעדו כספים לקרן וכן לעצמאי. הוראות החוק אינן נותנות מענה לקבוצה אחרת של עובדים שכירים, שמעסיקם אינו מפריש עבורם כספים לקרן השתלמות, ולפיכך אינם יכולים לפתוח חשבון בקרן השתלמות. מצב זה יוצר הפליה מובנית שכן עובדים אלו, על אף היותם שכירים, אינם זכאים להטבות המס שמהן נהנים עמיתיהם שמעסיקם מפריש עבורם או עובדים עצמאים שמפרישים בעצמם. למעשה, מדובר בהטלת נטל מס לא שוויוני על עובדים שזכויותיהם החברתיות מצומצמות יותר על ידי המעסיק.

בהצעת חוק זו מוצע לאפשר הפקדות עצמאיות לקרן השתלמות גם מצד עובד שכיר שמעסיקו אינו מפריש עבורו. התיקון המוצע יפעל בדומה להטבה הניתנת כיום לעובדים עצמאים ויעודד גם קבוצה זו של עובדים לחיסכון לטווח ארוך באמצעות קרן השתלמות, שהינה כלי חיסכון יעיל.

תיקון החקיקה המוצע יאפשר לעובדים אלה ליהנות מהטבות המס הקיימות ליתר העובדים במשק – הן שכירים והן עצמאים. הדבר יסייע לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים ויחזק את הביטחון הכלכלי של עובדים אלה, תוך עידוד תרבות חיסכון רחבה יותר בקרב כלל האוכלוסייה העובדת. התיקון המוצע יבטיח שהזכאות להטבות מס בגין חיסכון לקרן השתלמות תהיה תלויה בהפקדה בפועל ולא במעמדו התעסוקתי של העובד או הנדיבות מעסיקו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)